رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٢٣ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٣٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٠/٨هـ

المَوضُوعَات

منازعات إدارية أخرى - حقوق مالية - مكافأة ضبط المخالفات الجمركية - مناط صرف المكافأة - المشاركة في اكتشاف وضبط المخالفات الجمركية - انتفاء البينة - حجية محضر ضبط المخالفة - العبرة بحقيقة المحضر لا بمسماه.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة ضبط المخدرات باعتباره أحد المشاركين في عملية الضبط - دفع المدعى عليها بعدم مشاركة المدعي في عملية الضبط ابتداءً، وعدم كونه من موظفي الساحات الجمركية، وإنما دوره يقتصر على إتمام عملية الضبط في جرد المضبوطات وتحريزها - تضمن النظام إيداع نسبة من مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة في صندوق المكافآت الجمركية، وصرفها للأشخاص الذين يقومون باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي؛ استناداً إلى أن عملية الجرد والتحريز من جملة عملية الضبط - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن استحقاق المكافأة منحصر فيمن قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وأنّ الحجة في تحديد المكتشفين والضابطين ومن عاونهم هو ما ورد حصراً في محضر ضبط

الواقعة والمُعدّ حال الاكتشاف - الثابت عدم ورود اسم المدعي في المحضر المُعد حال اكتشاف الواقعة، بل لم يكن حينها مباشراً لعمله في ذلك اليوم - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٧٢) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
- قرار مدير عام الجمارك رقم (٧٥٧٢٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ، بشأن التقيد بتدوين أسماء الأشخاص الضابطين والمساعدين فعلياً في عملية ضبط المخالفات الجمركية.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى موكله يطالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مكافأة ضبط وفق المادة (١٧٢) من نظام (قانون) الجمارك الموحد. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات حسب ما هو مثبت في محاضر ضبطها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة دعواه المقدمة، حاصراً طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة ضبط كمية الحبوب المخدرة المثبتة في

محضر ضبط القضية رقم (٢٠٩١١٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ محل الدعوى بمبلغ قدره (٢٦٧,٩١٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة عشر ريالاً؛ لأنه من ضمن المشاركين والموقعين على المحضر المشار إليه أعلاه، ولأنه يستحق المكافأة محل الدعوى وفق المادة (١٧٢) من نظام الجمارك الموحد، وأنه تم رفع مسير استحقاق مالي متعلق بالمكافأة محل الدعوى في خطاب مدير عام جمرك البطحاء رقم (٠٣٠١٤١) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ يتضمن اسمه واستحقاقه للمبلغ المشار إليه أعلاه، وأنه تلقى بعد ذلك من المدعى عليها خطاباً يفيد باستبعاده من شموله بالمكافأة محل الدعوى من خلال التعديل على محضر الضبط المشار إليه أعلاه، وأنه تظلم من ذلك أمام المدعى عليها دون جدوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أرفق مذكرة جوابية مكونة من صفحتين حاصلهما: أن المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى لأن عقد عمل المدعي خاضع لنظام العمل. وبسؤال المدعي عن عقد عمله هل يخضع لنظام العمل؟ فأجاب بالإيجاب. ثم حكمت الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٩هـ بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى لخضوع عقد عمل المدعي لنظام العمل بإقراره. ثم صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٤هـ بإلغاء حكم الدائرة المشار إليه أعلاه، وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها والحكم فيها مجدداً على ضوء ما أورده الحكم المشار إليه أعلاه من ملاحظات. ثم أحيلت الدعوى الماثلة من محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية إلى هذه الدائرة بالتاريخ المشار إليه

سلفاً، وبما أن المدعي يحصر طلبه في دعواه الماثلة بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة ضبط كمية الحبوب المخدرة المثبتة في محضر ضبط القضية رقم (٢٠٩١١٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ محل الدعوى بمبلغ قدره (٢٦٧,٩١٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة عشر ريالاً، كما أفاد المدعي بأنه شارك فعلياً مع زملائه الميدانيين في متابعة عملية الضبط والمراقبة والتحفظ على السائق وعدّ وجرد الكمية والتحفظ عليها، وبناء عليه تم إدراج اسمه في محضر الضبط ومسير الاستحقاق محلّ الدعوى؛ حيث إن عملية الضبط كانت بناء على إخبارية سرية وقدوم المضبوطات كان بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، وأن دور الجمارك يقتصر على المساعدة والمعاونة في الضبط، وأن الذين شاركوا في الضبط من موظفي الجمرك (٢٠) عشرون موظفاً، وأن كمية المضبوطات قدرها (٢٥,٤٥٢,٠٠٠) خمسة وعشرون مليوناً وأربعمئة واثنان وخمسون ألف حبة مخدرة، وتم إدراج عدد الموظفين المشار إليه أعلاه في محضر ضبط القضية رقم (٢٠٩١١٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ، ولأن الحق استقر وجوباً وفقاً لنص المادة (١٧٢) من نظام (قانون) الجمارك الموحد التي نصت على أن مكافأة الضبط: "تُصرف للأشخاص الذين قاموا بالضبط أو عاونوا فيه"؛ وبناء عليه فقد تم اعتماد محضر الضبط بكامل العدد من قِبَل مدير عام جمرك البطحاء (...) الذي تمت الإجراءات تحت إشرافه، كما تم اعتماد محضر الضبط من الإدارة المختصة بالهيئة العامة للجمارك، وتم تزويد جميع الجهات الرسمية بنسخة منه (مكافحة المخدرات، والنيابة العامة، وإمارة المنطقة) وتم رفع أصل المحضر وفق

مسير الاستحقاق للصرف لجميع المشاركين البالغ عددهم (٢٠) عشرون موظفاً، وأن المدعي بعد مضي ما يقارب عشرة أشهر علِم باستبعاده من مكافأة الضبط محل الدعوى، وأن تاريخ ضبط الإخبارية محل الدعوى في ١٤٤١/٧/٦هـ وتاريخ علمه باستبعاده في ١٤٤٢/٤/٢٤هـ، وأنه لو كان لدى المدعى عليها أي مبرر للاستبعاد لاتخذته في حينه قبل إعداد محضر الضبط محل الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية مكونة من صفحتين حاصلهما: أن المدعي لم يستحق صرف المكافأة محل الدعوى تأسيساً على أنه لم يكن من المشاركين الفعليين في ضبط الإرسالية حيث لم يكن على رأس العمل بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ ولا يوجد لديه بصمة حضور وانصراف وذلك وفقاً لما جاء به تعميم مدير عام الجمارك بالرقم (٧٥٧٢٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ الذي تضمن استبعاد أي موظف يدرج اسمه في محضر الضبط وهو ليس من موظفي الساحات الجمركية ويعمل في نفس الفترة، كما أن محضر الواقعة لم يتم التعديل عليه وهو المحضر الذي يتم إعداده عند اكتشاف المضبوطات المهربة في وقت اكتشافها، وتم إعداد محضر الواقعة بتاريخ ١٤٤١/٧/٧هـ، أما محضر الضبط يتم إعداده بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية وبعد عودة الإرسالية من مكافحة المخدرات، وأن مشاركة المدعي تمت بعد عودة المضبوطات من مكافحة المخدرات، وهو العد والتحريز كما أفاد في محضر التحقيق، وهذا العمل يُعد من طبيعة عمل الموظف ولم يقم باكتشاف المهربات حيث إن المكافاة تصرف لمن قام باكتشاف المضبوطات المهربة أو من عاون على اكتشافها.

ثم أرفق المدعي مذكرة جوابية مكونة من أربع صفحات وعدداً من المرفقات لم يأتِ فيها بجديد، ثم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على أسبابه.

الأسباب

بما أن المدعي يحصر طلبه في دعواه الماثلة بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة ضبط كمية الحبوب المخدرة المثبتة في محضر ضبط القضية رقم (٢٠٩١١٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ محل الدعوى بمبلغ قدره (٢٦٧,٩١٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة عشر ريالاً لأنه من ضمن المشاركين الفعليين والموقعين على المحضر المشار إليه أعلاه وفقاً للمادة (١٧٢) من نظام (قانون) الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ؛ وعليه فإن الدعوى من اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً وفقاً للفقرة (و) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ووفقاً لحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية المشار إليه سلفاً، كما تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فإن الثابت أن هذه الدعوى من قبيل المنازعات الإدارية الأخرى التي تنفتح معها المدد وذلك لعموم ما جاء في المادة (٨) الثامنة من نظام المرافعات أمام

ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة ضبط كمية الحبوب المخدرة المثبتة في محضر ضبط القضية رقم (٢٠٩١١٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ محل الدعوى بمبلغ قدره (٢٦٧,٩١٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة عشر ريالاً لأنه من ضمن المشاركين الفعليين والموقعين على المحضر المشار إليه أعلاه وفقاً للمادة (١٧٢) من نظام (قانون) الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي بالرقم والتاريخ المشار إليهما سلفاً، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي شارك في عملية ضبط مواد مهربة بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، وكان طبيعة عمله في العملية هي العد والتحريز وذلك من خلال إفادته وإقرار المدعى عليها، وبما أن سبب امتناع المدعى عليها في صرف مكافأة الضبط محل الدعوى للمدعي؛ تأسيساً على أنه لم يكن مشاركاً في عملية الضبط ابتداءً، ولم يكن أحد موظفي الساحات أثناء قدوم الضبطية المهربة وذلك إعمالاً لما جاء به تعميم مدير عام الجمارك بالرقم (٧٥٧٢٦) وتاريخ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ الذي تضمن استبعاد أي موظف يدرج اسمه في محضر الضبط وهو ليس من موظفي الساحات الجمركية ويعمل في نفس الفترة، وبما أن المادة (١٧٢) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي بالرقم والتاريخ المشار إليهما سلفاً نصت على أنه: "تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو

المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمئة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب (الرسوم) الجمركية والنفقات، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام"، فإن الثابت للدائرة استحقاق المدعي لمكافأة ضبط المواد المهربة محل الدعوى والمحددة بمبلغ قدره (٢٦٧,٩١٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة عشر ريالاً؛ وذلك لثبوت مشاركته في عملية الضبط محل الدعوى والمساعدة والمساندة في إتمام عملية الضبط والمتمثل في عدّ المواد المهربة وتحريزها. ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي للمكافأة بسبب عدم مشاركته في ضبط المواد ابتداءً وقت وصولها أو لأنه ليس من ضمن موظفي الساحات؛ حيث إن المادة (١٧٢) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي بالرقم والتاريخ المشار إليهما سلفاً أفادت باستحقاق من عاون في ضبط المواد المهربة بشكل عام دون تخصيص، وترى الدائرة أن عمل (العد والتحريز) هو من جملة المعاونة والمساعدة في إتمام عملية الضبط ولا يمكن استثناؤها من عملية الضبط؛ حيث إنها لا يتم الأمر إلا بها في إعداد محضر الضبط والواقعة، وهو ما قام به المدعي، وتعتبر الدائرة تفسير المدعى عليها للمادة أعلاه بعدم صرفها لمكافأة الضبط محل الدعوى للمدعي فيه تعسف وإهدار لحق ثابت له؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق

المدعي للمكافأة محل الدعوى؛ وبناء على ما تقدم فإنها تحكم وفقاً لمنطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مكافأة ضبط كمية الحبوب المخدرة المثبتة في محضر ضبط القضية رقم (٢٠٩١١٧) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ بمبلغ قدره (٢٦٧,٩١٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً وتسعمئة وستة عشر ريالاً؛ وذلك في الدعوى رقم (١٧٢٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد الهيئة العامة للجمارك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن مناط استحقاق المكافأة هو المشاركة الفعلية في اكتشاف وضبط المخالفات، وأن المدعي لم يشارك في الاكتشاف والضبط أو المعاونة فيهما وفق محضر الواقعة، بل لم يكن حينها مباشراً لعمله، وإنما مشاركته تمت بعد ضبط المخالفة وإعادتها من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأيام وذلك بجرد وفرز المخالفات.

وقد بنت المحكمة حكمها على: استحقاق المكافأة محل الدعوى منحصر فيمن قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم طبقاً للمادة (١٧٢) من نظام

الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ والتي نصت على أن: "تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية، وقيمة البضائع، ووسائط النقل المصادرة، أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمئة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب (الرسوم) الجمركية والنفقات، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام"، وبما أنّ الحجة في تحديد المكتشفين والضابطين ومن عاونهم هو ما ورد حصراً في محضر ضبط الواقعة وفقاً لنص المادة (١٣٢) من ذات النظام، والتي نصت على أن: "أ-يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين (١٣٠، ١٣١) من هذا النظام (القانون) حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب-لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لبطلانه، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية"، وذلك على اعتبار أنّ محضر الضبط منصرف للمحضر المُعدّ حال الاكتشاف، وليس للمحاضر التالية له، كمحضر نقل المضبوطات بين الجهات المختصة وحصرها وإتلافها؛ بدلالة عبارة (حال اكتشاف) الواردة في المادة (١٣٠) من النظام المذكور أيضاً، والتي نصت على: "ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك

حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد"، ثم نصّت المادة التالية لها، المادة (١٣١) على أن: "يذكر في محضر الضبط ما يلي: ١-مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام. ٢-أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم"، ويعضد هذا التفسير القرار رقم (٧٥٧٢٦) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ الصادر من مدير عام الجمارك المتضمن: "التأكيد بالتقيد بتدوين أسماء الأشخاص الضابطين والمساعدين فعلياً في عملية الضبط، على أن يكونوا من موظفي الساحات الجمركية العاملين في نفس الفترة، ويتم وضع عبارة جميع من تم تدوين اسمه في محضر الضبط من موظفي الساحات الجمركية والعاملين في نفس الفترة، ويتم وضع هذه العبارة في نهاية خانة وصف كيفية الضبط مع ملاحظة بأنه سوف يتم استبعاد أي موظف يدرج اسمه في محضر الضبط، وهو ليس من موظفي الساحات الجمركية والعاملين في نفس الفترة من المكافأة". وبما أنّ اسم المستأنف ضده لم يرد ضمن المحضر المُعدّ حال اكتشاف الواقعة، بل لم يكن حينها مباشراً لعمله في ذلك اليوم، كما أن العبرة ليست في المسميات، سواءً سُمّي المحضر بمحضر واقعة، أو محضر ضبط، أو أي مسمى آخر، بل العبرة بالمحضر الذي حُرر حين اكتشاف المخدرات وضبطها وعاون على اكتشاف المخالفة؛ ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أصل صحيح.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.